

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5001444-88.2017.4.04.7129/RS**

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA

REQUERENTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

REQUERIDO: RAFAEL GARCIA PEREIRA

RELATÓRIO

1. Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal interposto pelo FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) contra acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul em ação por meio da qual RAFAEL GARCIA PEREIRA pleiteia a prorrogação do contrato de financiamento estudantil (FIES).

2. Em suas razões recursais, o FNDE alega haver divergência entre o posicionamento da Turma de origem e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Admitido na origem, o recurso foi distribuído a esta relatoria.

É o relatório.

VOTO

4. Inicialmente, vale trazer à colação fragmento do voto que integra o acórdão impugnado:

...

Em síntese, o recorrente postula o aditamento do seu contrato do FIES por, pelo menos, mais 01 (um) semestre, asseverando, em apertada síntese, que o prazo concedido pelo FNDE para conclusão do ensino superior mostrou-se insuficiente, haja vista a alteração da grade curricular no decorrer do curso que, frise-se, ocorreu após a adesão do aluno ao financiamento estudantil. Fundamenta o pedido na jurisprudência desta 5ª Turma Recursal, citando precedente, bem como do TRF da 4ª Região.

...

Da narrativa da exordial e da análise dos documentos dos autos, verifico que o autor ingressou no curso de Psicologia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) no segundo semestre de 2008. Em 18/11/2013, enquanto cursava o 4º semestre curricular, o autor aderiu ao FIES, financiando 75% do valor da mensalidade. O contrato de financiamento estudantil previu a duração regular de 6 (seis) semestres, para utilização a partir do segundo semestre de 2013, de modo que o prazo regular do financiamento findaria ao final do semestre de 2016/01 (1-CONTR8). Com a utilização do prazo de dilação previsto em lei, a parte autora ainda teria direito ao financiamento nos semestres de 2016/02 e 2017/01.

Com efeito, o prazo de utilização estabelecido pelo contrato é de 6 (seis) semestres, renováveis por mais 2 (dois) semestres consecutivos mediante aditamento de dilação, de modo que o financiamento estudantil iniciado no 2º semestre de 2013 só poderia perdurar até o 1º semestre de 2017, não sendo admitidas, pelo contrato e pela legislação incidente, novas dilações.

Ocorre que, a despeito deste Colegiado possuir entendimento consolidado no sentido de que não há qualquer ilegalidade na negativa de prorrogação do financiamento para além do prazo contratualmente previsto, conforme exposto no julgamento do Recurso Cível nº 5046737-13.2013.404.7100, da Relatoria do Juiz Federal Andrei Pitten Velloso, a prorrogação em período superior ao previsto na legislação e no contrato é admitida em situações excepcionais, a exemplo das hipóteses de alteração da grade curricular no decorrer da graduação, com expressivo incremento de disciplinas (RC nº 5015013-93.2015.404.7108, da Relatoria do Juiz Federal Andrei Pitten Velloso).

...

Dessa forma, o voto é pelo parcial provimento do recurso da parte autora, reformando-se a sentença para o fim de condenar os réus ao aditamento do financiamento estudantil por mais um semestre além daqueles previstos no instrumento contratual.

...

5. Nota-se que a Turma Recursal de origem afirma que, em regra, não há ilegalidade no indeferimento do aditamento contratual, mas estabelece uma distinção em relação a alguns casos “excepcionais”, como a alteração da grade curricular.

6. O FNDE alega haver divergência entre o entendimento adotado pelo acórdão recorrido e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser impossível obrigar a prorrogação o contratante a proceder ao aditamento contratual, com ampliação do prazo do financiamento.

7. O recurso merece ser conhecido. Apesar do *distinguishing*, o fato é que o acórdão recorrido contraria a tese geral consolidada na jurisprudência do

Superior Tribunal de Justiça. A avaliação se o presente caso justifica ou não a distinção integra o mérito recursal.

8. Este relator não desconhece a decisão desta TNU que não conheceu do PUIL no processo 5003628-08.2016.4.04.7111, considerando que a distinção afastaria o reconhecimento da divergência interpretativa. Todavia, considero ser caso de evoluir o entendimento da Turma, para reconhecer a presença dos requisitos para o conhecimento do recurso.

9. Ademais, por se tratar de questão relevante com potencial de alcançar diversos casos semelhantes, proponho sua afetação como recurso representativo de controvérsia, a dirimir a seguinte questão jurídica: ***“Há situações que justificam a imposição de aditamento contratual, com ampliação do prazo de financiamento estudantil?”***

10. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do presente recurso e afetá-lo como representativo de controvérsia, propondo a seguinte questão jurídica: ***“Há situações que justificam a imposição de aditamento contratual, com ampliação do prazo de financiamento estudantil?”***

FÁBIO DE SOUZA SILVA

Juiz Relator

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5001444-88.2017.4.04.7129/RS**

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA

REQUERENTE: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

REQUERIDO: RAFAEL GARCIA PEREIRA

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ADITAMENTO CONTRATUAL. AMPLIAÇÃO DO PRAZO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO. CASOS EXCEPCIONAIS. POSICIONAMENTO CONTRÁRIO DO STJ COMO REGRA GERAL. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

1. A Turma Recursal de origem afirma que, em regra, não há ilegalidade no indeferimento do aditamento contratual, mas estabelece uma distinção em relação a alguns casos “excepcionais”, como a alteração da grade curricular.

2. O FNDE alega haver divergência entre o entendimento adotado pelo acórdão recorrido e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afirma ser impossível obrigar a prorrogação o contratante a proceder ao aditamento contratual, com ampliação do prazo do financiamento.

3. Apesar do *distinguishing*, o fato é que o acórdão recorrido contraria a tese geral consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A avaliação se o presente caso justifica ou não a distinção integra o mérito recursal.

4. Questão relevante com potencial de alcançar diversos casos semelhantes, o que justifica sua afetação como recurso representativo de controvérsia, a dirimir a seguinte questão jurídica: ***“Há situações que justificam a imposição de aditamento contratual, com ampliação do prazo de financiamento estudantil?”***

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER do recurso e afetá-lo como representativo de controvérsia, com a seguinte questão controvertida: "Há situações que justificam a imposição de aditamento contratual, com ampliação do prazo de financiamento estudantil". Vinculação do processo 5059104-30.2017.4.04.7100/RS ao tema.

Brasília, 01 de junho de 2020.

FÁBIO DE SOUZA SILVA

Juiz Relator